

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 42 del Reg.

OGGETTO: REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.

Data 25/11/94

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno venticinque del mese di Novembre

alle ore 17,22 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione non urgente (aggiornamento) ordinata, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
01) OMERO	ACHILLE	P		11) BONICA	MARIA GRAZIA	P	
02) BIANCHERI	ALFREDO	P		12) FORMICA	GIOVANNI		A
03) IACOLINO	GIOVANNI		A	13) UTANO	FRANCESCO	P	
04) D'ALIA	NUNZIATA		A	14) TURCARELLI	ARMANDO		A
05) PORTELLI	GIOVANNI	P		15) CUSOLITO	MARIA		A
06) MUSCARA	BARTOLO	P		16) GIORGIANNI	MARCO	P	
07) FAVALORO	BARTOLOMEO	P		17) GRASSO	GIANFRANCO	P	
08) PAINO	MARIO	P		18) GIUFFRÈ	GIUSEPPE	P	
09) LONGO	GIUSEPPE	P		19) SPINELLA	ANTONIO		A
10) FICARRA	FRANCESCO	P		20) FURNARI	AGOSTINO	P	

Assegnati n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 14

In carica n. 20

Iacolino (da Biancheri) per motivi di lavoro.

Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Omero Achille** nella sua qualità di **Presidente**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dott. Giovanni Fasularo** La seduta è **pubblica**
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità,

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. comma 1, lettera i) hanno espresso parere...

COMUNE DI LIPARI

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1 - DELLA CONVOCAZIONE, DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 2

PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

L'invito per le adunanze ordinarie e straordinarie e per quelle in via d'urgenza del Consiglio Comunale è fatto per iscritto dal Presidente del Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti dalla legge e recapitato nel domicilio effettivo od in quello eletto di ogni Consigliere ed inviato per conoscenza al Sindaco.

ART. 3

ELENCO DEGLI AFFARI

Ad ogni Consigliere Comunale, insieme all'avviso di convocazione previsto dall'articolo precedente, è trasmesso l'elenco degli affari da trattare.

Nei casi d'urgenza, la consegna dell'avviso con il relativo elenco degli affari deve aver luogo almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta.

L'elenco degli affari è integrabile nel corso della sessione, ed i termini di esame decorrono per i singoli argomenti dalla notifica dell'elenco contenente il riferimento relativo.

Gli argomenti inseriti in detto elenco aggiuntivo possono essere trattati, in caso d'urgenza, 24 ore dopo la notifica del relativo avviso.

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all' o.d.g. della adunanza del Consiglio dovranno essere depositati presso l'ufficio di segreteria o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione il giorno stesso in cui viene diramato l'avviso di convocazione, per poter essere esaminati dai Consiglieri nell'orario d'ufficio.

In caso di convocazione urgente comunque la proposta non può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata con tutti i documenti necessari per essere esaminata almeno 24 ore prima della data di inizio della seduta.

25-11-94



ART. 4

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

ART. 5

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

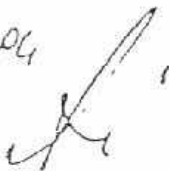
Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.

Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto.



ART. 6

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale, di regola, sono pubbliche.

Le sedute dovranno essere segrete, qualora si tratti di questioni che implicano apprezzamenti o valutazioni su persone.

Anche quando non trattasi di questioni concernenti persone, il Consiglio Comunale può, con la maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente o di un Consigliere Comunale, deliberare la trattazione in seduta segreta di determinati oggetti iscritti nell'elenco degli affari, quando la discussione pubblica potrebbe nuocere agli interessi del Comune.

Il Consiglio Comunale si riunisce, in seduta segreta nei casi previsti dalla legge.

Nelle sedute segrete restano in aula i componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco e il Segretario Generale ed è vietato l'uso del registratore.

ART. 7

PUBBLICITA' DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

La data, l'ora e l'elenco degli affari da trattarsi nelle adunanze del Consiglio devono essere portati a conoscenza della cittadinanza mediante l'affissione all'Albo pretorio e notifica ai Consigli di Quartiere.

Nei casi d'urgenza l'elenco degli affari da trattarsi deve comunque essere portato a conoscenza della cittadinanza, almeno mediante affissione all'Albo pretorio comunale.

ART. 8

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, il presidente invita il segretario comunale, o chi legittimamente lo sostituisce nella assistenza alle sedute, a fare l'appello nominale dei Consiglieri, per constatare se sussista il numero legale.

Il numero legale è raggiunto quando risulti presente al metà più uno dei Consiglieri in carica. Il consiglio delibera su argomenti posti all'ordine del giorno con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. (11 consiglieri)

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno, successivo alla stessa ora dell'avviso di comunicazione col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. (8 consiglieri)

ART. 9

PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE CONSILIARI

La partecipazione dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio Comunale risulta dal processo verbale della seduta.

La verifica dei Consiglieri presenti deve essere comunque effettuata al momento della votazione.

ART. 10

RINVIO PER MANCANZA DI NUMERO LEGALE

Nel corso della seduta consiliare, il numero legale per la validità di essa è sempre presunto, e si considerano presenti tutti i Consiglieri dei quali risulti la presenza ai sensi dell'articolo precedente.

Al termine della discussione generale su un argomento e prima della indizione di una votazione, il Presidente, di propria iniziativa o su proposta di un capogruppo o di tre consiglieri, può disporre la verifica del numero legale. In tal caso, il Presidente prima che abbia luogo la votazione, può sospendere la seduta per un tempo massimo di 15 minuti. Trascorso tale termine è indetto l'appello nominale.

25.11.84
[Firma]

ART. 11
PRESIDENZA SEDUTE

Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere Anziano per voti (cioè che ha riportato il maggior numero di preferenze) tra i presenti in aula nei casi previsti dalla legge.

ART. 12
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente provvede a far osservare il regolamento delle sedute, mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Spetta, inoltre, al Presidente di dirigere e moderare la discussione, porre le questioni, giudicare l'ammissibilità della formulazione del testo, stabilire l'ordine delle votazioni ed annunziare il risultato, dichiarare rinviata o sciolta la seduta.

Nessuno può parlare in Consiglio se non abbia avuto la facoltà dal Presidente.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo ogni qualvolta sia necessario a difesa delle prerogative e della dignità sia del Consiglio che dei singoli Consiglieri.

Il Presidente decide della sussistenza o meno del fatto personale previa motivazione da parte di chi chiede la parola.

FATTO
PERSONALE

ART. 13
ACCESSO IN AULA

Soltanto i Consiglieri Comunali ed i Funzionari ed impiegati comunali addetti al Consiglio Comunale possono accedere nella parte della sala riservata al Consiglio Comunale.

E' vietato agli estranei al Consiglio Comunale accedere nell'emiciclo delle adunanze.

Il pubblico e la stampa possono sostare soltanto nello spazio ad essi riservato.

La stampa, i funzionari comunali della carriera direttiva, le Autorità, gli ex consiglieri e le rappresentanze invitate potranno accedere ai posti loro riservati.

ART. 14
POLIZIA DELLE SEDUTE

La polizia delle sedute e l'esecuzione degli ordini del Presidente sono affidate, sotto la responsabilità del Comandante, al Corpo dei Vigili Urbani.

Durante le sedute, le persone ammesse ad assistervi debbono conservare un comportamento corretto, astenendosi dal disturbare o da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Il Corpo dei Vigili Urbani, sotto la responsabilità del Comandante, previo ordine del Presidente, dovrà allontanare immediatamente chiunque contravenga alla disposizione del precedente comma.

Il Presidente può, nelle sedute pubbliche, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'aula, di chiunque sia causa di disordini.

CAPO II - DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 15
GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri Comunali debbono costituirsi in gruppi consiliari.

I Consiglieri sono tenuti a comunicare alla Segreteria Generale del Comune, al momento dell'insediamento, il Gruppo al quale intendono appartenere e devono, inoltre, comunicare, nel corso del mandato, eventuali variazioni di appartenenza al Gruppo.

Ciascun Gruppo deve essere costituito almeno da tre Consiglieri.

I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo regolarmente costituito, qualora siano in numero di tre o superiore a tre, appartengono di diritto al Gruppo misto.

I Consiglieri appartenenti a forze politiche organizzate nel Paese o nella Regione e rappresentate nelle Assemblee Legislative dello Stato o della Regione costituiscono Gruppo Consiliare, indipendentemente dal loro numero.

ART. 16
CAPI GRUPPO

I Gruppi Consiliari debbono costituirsi, comunicando alla Segreteria Generale i nominativi dei Capi Gruppo, al momento dell'insediamento e nei casi di successive variazioni.

Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso del mandato Consiliare.

Di ogni variazione concernente il nominativo del Capo Gruppo, nel corso del mandato consiliare, deve essere data comunicazione alla Segreteria Generale.

Le attribuzioni del Capo Gruppo possono essere altresì esercitate, in sua assenza, da un Consigliere delegato.

ART. 17
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni qualvolta egli lo ritenga utile o anche su richiesta motivata di un Capo Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio o delle Commissioni Consiliari.

La conferenza dei Capi Gruppo è, ad ogni effetto di legge, Commissione Consiliare.

Per la costituzione della segreteria valgono le norme di cui al successivo art. 25.

I Capi Gruppo possono delegare a partecipare a singole sedute Consiglieri dello stesso Gruppo.

Alla conferenza, ove si tratti dei lavori delle Commissioni, possono essere invitati a partecipare i Presidenti delle Commissioni interessate.

La conferenza dei Capi Gruppo deve comunque essere convocata almeno 24 ore prima di ogni sessione consiliare.

ART. 18
COMMISSIONI CONSILIARI

In seno al Consiglio Comunale sono istituite le seguenti Commissioni permanenti di studio e di consultazione:

- F → 1) LAVORI PUBBLICI.
- M → 2) URBANISTICA - EDILIZIA SOCIALE (POPOLARE ED IN COOPERATIVA) - VIABILITA' E
....TRAFFICO - GIARDINI - ARREDO URBANO - RECUPERO DEI CENTRI STORICI.
- M → 3) FINANZE - BILANCIO - ECONOMATO - PATRIMONIO - PERSONALE - CONTENZIOSO
....- POLIZIA URBANA - AUTOPARCO - ANNONA - MERCATI E DISTRIBUZIONE.
- 4) TURISMO - TERMALISMO - SPORT - SPETTACOLO - TRASPORTI - ATTIVITA'
....ECONOMICHE.
- F → 5) PUBBLICA ISTRUZIONE - BENI CULTURALI - BIBLIOTECA - PROBLEMI DELLA
....GIOVENTU' - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - DECENTRAMENTO.
- M → 6) SERVIZI ELETTRICI, IDRICI E FOGNANTI - CIMITERI - IGIENE URBANA E DEL
....TERRITORIO - ECOLOGIA.
- 7) AFFARI ISTITUZIONALI.
- 8) CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.

25.11.84

Ch

ART. 19

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Presidente assegna alle Commissioni competenti, per il parere, le proposte di deliberazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio Comunale di cui all'art. 32 della Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91.

Le Commissioni, su richiesta di almeno tre Consiglieri che partecipano ai lavori, possono richiedere al Presidente del Consiglio, prima dell'orario di convocazione del Consiglio indicato nell'elenco degli affari da trattare, che siano rimesse per studio e consultazione proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale inserite nell'elenco stesso.

Il Presidente provvede in merito, sentita, ove ne ravvisi l'opportunità, la conferenza dei Capi Gruppo.

Si prescinde dal parere previsto dai commi precedenti ove la stessa, regolarmente convocata, non abbia comunque espresso parere.

In dipendenza delle funzioni di cui ai precedenti commi, le Commissioni possono proporre al Consiglio Comunale ordini del giorno da iscriversi nell'elenco degli affari del Consiglio medesimo.

Le proposte di deliberazione da sottoporre al parere delle Commissioni devono essere corredate dagli atti istruttori.

Le commissioni consiliari possono riunirsi altresì su richiesta del Presidente della stessa commissione o di tre componenti della stessa formulata al presidente della commissione.

Il Presidente della Commissione Consiliare, che riceva da parte di tre componenti richiesta di convocazione della commissione, deve provvedere alla convocazione della stessa entro venti giorni dalla notifica della richiesta.

ART. 20

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - ATTRIBUZIONI

Il presidente di ciascuna commissione per l'espletamento di attività connesse con la materia di sua competenza, può conferire incarichi, gratuiti, a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

25.11.94



ART. 21
SEZIONI DEL CONSIGLIO
ART. 21
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Ogni Commissione è composta da sette consiglieri.

Ogni Consigliere, anche non appartenente a gruppo politico, ha diritto a far parte almeno di una commissione.

Alle sedute delle commissioni possono essere chiamati a partecipare i Capi Settore competenti per materia.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, esperti e tecnici chiamati dal Presidente della commissione.

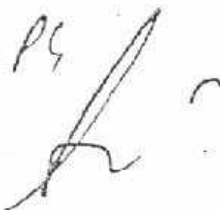
ART. 22
NOMINA DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

I componenti le Commissioni sono nominati dal Presidente del Consiglio C.

Il Presidente, entro 20 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, determina, in modo da rispecchiare il più possibile in ciascuna Commissione la proporzione dei Gruppi consiliari, il numero dei seggi spettanti a ciascuno di questi nelle singole Commissioni.

Il Presidente dà notizia della ripartizione ai gruppi stessi invitandoli a designare i nominativi relativi ai seggi a ciascuno di essi attribuiti nelle singole Commissioni.

Sulla base di tali designazioni, e sentita la conferenza dei Capi Gruppo, il Presidente, entro 8 giorni dal termine di cui al precedente comma, comunica al Consiglio Comunale la composizione delle singole Commissioni.

25.11.94


ART. 23

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni sono convocate, per la prima seduta, dal Presidente del Consiglio Comunale e presiedute, senza diritto a voto, dallo stesso o da un suo delegato.

Nel corso della prima seduta, la Commissione, con l'intervento della metà più uno dei componenti, procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e di due Vice Presidenti. Risulta eletto Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per l'elezione dei due Vice Presidenti ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti i Consiglieri che riportano maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano per età.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento nell'ordine di anzianità di elezione.

ART. 24

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

La Segreteria di ciascuna Commissione è affidata dal Sindaco ad un impiegato scelto tra il personale del settore o dei settori i cui affari sono affidati alla Commissione stessa.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute.

I verbali devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e da due Consiglieri: uno di maggioranza ed uno di minoranza e dal Segretario.

I verbali vengono trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale e sono consultabili da ogni Consigliere Comunale.

ART. 25

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni vengono convocate, con almeno 24 ore di preavviso, dai rispettivi Presidenti, mediante trasmissione dell'elenco degli argomenti da trattarsi, sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Le sedute di più Commissioni possono tenersi nella stessa giornata ancorché in orari diversi.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso dal Presidente ai Capi Gruppo per conoscenza.

ART. 28

VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà dei loro componenti ed in seconda convocazione la presenza di un terzo dei componenti stessi, (tre componenti).

La seduta in seconda convocazione può avere luogo nel corso dello stesso giorno, dopo 1 ora dell'orario stabilito per la prima convocazione.

I Consiglieri assenti o impediti possono essere sostituiti per singole sedute, da Consiglieri del medesimo gruppo, su autorizzazione del Capo del Gruppo Consiliare di appartenenza con comunicazione scritta dal Capo Gruppo stesso.

Ogni Capo Gruppo o suo delegato, può partecipare alle sedute delle Commissioni diverse da quelle di appartenenza, con voto consultivo.

25.11.94



ART. 27

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Il Sindaco, l'Assessore al ramo o l'Assessore delegato possono partecipare, senza diritto al voto, alle sedute delle Commissioni e possono proporre alle medesime l'esame di questioni per avere su di esse il loro parere.

Gli Assessori Municipali, ancorchè con compiti consultivi e senza diritto al voto, sono a tutti gli effetti componenti delle Commissioni Consiliari, secondo i rami di rispettive competenze.

Gli argomenti proposti dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato precedono, di diritto, gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno ove ciò sia espressamente richiesto e assentito dal Presidente della seduta della Commissione.

ART. 28

PARERI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni esprimono il proprio parere a maggioranza assoluta dei presenti e possono indicare un relatore che possa accennare un tale parere al Consiglio Comunale.

Altra relazione può provenire anche dalla minoranza.

ART. 29

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI DA PARTE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Sindaco informazioni e chiarimenti su questioni concernenti gli argomenti da esse trattati.

Le Commissioni possono richiedere inoltre al Sindaco di voler fornire, anche mediante, l'intervento alle sedute di componenti la Giunta e Funzionari, notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Le richieste di chiarimenti di cui ai commi precedenti non hanno effetto interruttivo, né sospensivo.

ART. 30

COMMISSIONI, INDAGINI CONOSCITIVE

Nel corso delle indagini conoscitive le commissioni possono avvalersi di esperti di particolare competenza nella materia che forma oggetto dell'indagine.

Le Commissioni, al termine delle indagini conoscitive, inviano relazioni al Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta della sessione successiva.

ART. 31

LUOGO E TEMPO DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle Commissioni si svolgono nei locali comunali e non sono pubbliche.

Le sedute delle Commissioni non possono avere luogo contemporaneamente alle adunanze per attività deliberativa del Consiglio Comunale.

ART. 31 BIS

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, partecipano alle riunioni di tutte le Commissioni Consiliari, senza diritto al voto, ove non ne siano componenti.

25.11.89



ART. 32
COMMISSIONI CONGIUNTE

Qualora una proposta di deliberazione concerne materia di competenza di due o più commissioni e rivesta particolare importanza, il Presidente del Consiglio può disporre la riunione congiunta delle competenti Commissioni, che si svolge secondo le modalità indicate negli articoli precedenti.

La Presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano per età tra i Presidenti delle Commissioni interessate, assistito dai suoi Vice Presidenti.

ART. 33
COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di singole proposte di deliberazioni o per la trattazione di particolari argomenti da nominarsi con le modalità di cui al precedente art. 22.

ART. 34
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le adunanze delle Commissioni, la loro disciplina, la discussione, la votazione delle proposte sono disciplinate in analogia a quanto previsto nel presente Regolamento per il Consiglio Comunale, ove non diversamente disposto.

Gli atti comunque sottoposti alle Commissioni sono soggetto al segreto d'ufficio.

CAPO III - DELL'ORDINE E DELLA DISCIPLINA DEI LAVORI E DELLE VOTAZIONI

ART. 35
ORDINE DELLE DISCUSSIONI

Gli affari debbono essere trattati secondo l'ordine dell'iscrizione dell'elenco degli affari, sempreché siano decorsi i termini assegnati alle Commissioni.

Tuttavia è facoltà del Presidente o di un Capo Gruppo proporre al Consiglio Comunale l'inversione dell'ordine dei lavori, ove consentito dalla legge.

Sulla proposta può intervenire un Consigliere per ciascun gruppo e per non più di 5 minuti.

ART. 36
COMUNICAZIONI - CELEBRAZIONI - COMMEMORAZIONI

Il Presidente può, all'inizio della seduta, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno: su tali comunicazioni non si può aprire discussioni a meno che questa venga richiesta dal Consiglio.

ART. 37
TRATTAZIONE ARGOMENTI NON ISCRITTI NELL'ELENCO DEGLI AFFARI

Ad apertura di seduta, se viene proposta da parte di un Capo Gruppo o da almeno tre Consiglieri Comunali la trattazione di un argomento non iscritto nell'elenco degli affari, il Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, valuterà la opportunità di mettere o meno in discussione l'argomento proposto ed in caso di contestazione pone ai voti la propria proposta.

Ove l'argomento venga posto in discussione, non possono essere adottate deliberazioni, ma può essere espresso un voto mediante ordine del giorno.

In nessun caso possono essere proposte interrogazioni o interpellanze non iscritte nell'elenco degli affari.

25.11.84


ART. 38

ORDINE DEGLI INTERVENTI

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande, può, tuttavia, derogare a quest'ordine perchè gli oratori parlino alternativamente in favore di una proposta o contro di essa.

ART. 39

DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI

Gli oratori parlano al Consiglio Comunale dal proprio seggio ed in piedi, rivolti all'Assemblea.

Gli oratori non possono trattare argomenti estranei a quello in discussione nè parlare a nome di Consiglieri assenti.

Ciascun Consigliere può intervenire una sola volta sull'argomento in discussione, un secondo intervento è consentito solo per mozione d'ordine, dichiarazione di voto o fatto personale.

Il Presidente può proporre al Consiglio di unificare la discussione su deliberazioni.

ART. 40

RICHIAMO ALL'ARGOMENTO

Il Presidente invita gli oratori, che si allontanano dall'argomento in discussione, ad attenersi.

Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

*Richiamo
all'argomento*

ART. 41

DISCUSSIONE GENERALE O PARTICOLARE

VOTAZIONE

La discussione può essere generale sulla proposta complessiva o particolare sopra le singole parti della medesima.

Anche nel caso si faccia una sola discussione complessiva, ciascun Consigliere ha sempre la facoltà, se la proposta si compone di più parti, di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate.

La Presidenza può disporre, sentiti i Capi Gruppo, una unica discussione generale per argomenti aventi affinità di oggetto.

Per le dichiarazioni di voto è assegnato un termine non superiore a 15 minuti.

*DICHIAZ.
VOTO
15 MIN*

ART. 42

INTERVENTI SCRITTI

I Consiglieri che intendano intervenire nella discussione potranno leggere il loro discorso; la lettura non potrà eccedere la durata di 15 minuti.

ART. 43

PRECEDENZA NELLA DISCUSSIONE

Se una proposta è fatta da più Consiglieri, il diritto di precedenza nella discussione spetta al primo firmatario se la proposta fu presentata per iscritto, o a quello che la enunciò a nome anche di altri, qualora la proposta medesima sia verbale.

ART. 44

DIVIETO DI INTERRUZIONE

Non è permesso ai Consiglieri di interrompere chi parla.

Tale facoltà è consentita al Presidente soltanto per richiamare all'osservanza del Regolamento o per la disciplina della discussione.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra data.

Res. 11. PG

ART. 45

DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

Il Consigliere può dare spiegazioni al Consiglio Comunale.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio Comunale la censura e, nei casi più gravi, la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

Anche indipendentemente dai precedenti richiami, la censura o la esclusione possono essere proposte dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nella adunanza o trascenda ad oltraggio o a vie di fatto.

Se il Consigliere, del quale sia stata disposta l'esclusione per il resto della seduta, rifiuta di allontanarsi dall'aula, il Presidente ne fa prendere nota nel processo verbale e scioglie l'adunanza.

ART. 46

TUMULTI NELL'AULA - ESPULSIONI

Il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza quando la seduta diventi tumultuosa e non sia possibile ristabilire l'ordine.

ART. 47

RICHIAMI A LEGGE E REGOLAMENTI

Ogni Consigliere ha diritto di parlare quando si tratti di richiami alle leggi ed ai regolamenti, per l'ordine degli affari da trattare, per l'ordine delle discussioni, per la proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive o delle votazioni.

Detti richiami hanno la precedenza sulla discussione principale e su di essi possono parlare un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo.

ART. 48

FATTI PERSONALI

E' fatto personale ogni imputazione di malafede, ogni attacco a base di personalismi o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale.

In caso di rifiuto del Presidente ad accordare la parola, qualora il Consigliere insista, decide il Consiglio Comunale con voto palese senza discussione.

ART. 49

TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE

Nel trattare le singole proposte iscritte nell'elenco degli affari, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione del o dei proponenti; dà, quindi, la parola al proponente o al relatore ed infine ammette a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione.

CAPO IV - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E DELLA VISIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO

ART. 50

PRESENTAZIONE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI

Ogni Consigliere ha facoltà di interrogare o di interpellare il Sindaco intorno ad argomenti relativi all'Amministrazione Comunale.

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto.

25.11.85
Ch

ART. 51

SVOLGIMENTO DI ARGOMENTI CONNESSI

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi possono essere svolte contemporaneamente.

Il Presidente può disporre, sentiti i Capi Gruppo, che le interrogazioni e interpellanze afferenti un singolo ramo dell'Amministrazione vengano trattate in consecuzione.

ART. 52

PRIMO FIRMATARIO - SOSTITUZIONE

Ogni Consigliere può firmare ordini del giorno, proposte di emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri.

Come interpellante, interrogante o proponente, è considerato - agli effetti della discussione - il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa, può essere sostituito da altro dei firmatari.

ART. 53

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AFFARI

Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte, secondo l'ordine della loro presentazione, al primo elenco degli affari del Consiglio Comunale, successivo alla presentazione stessa.

La iscrizione delle interrogazioni e delle interpellanze si considera riprodotta sino a quando non intervenga la risposta dell'Amministrazione. Le interrogazioni e le interpellanze si intendono cancellate dall'elenco per la rinuncia del proponente.

Dall'oggetto sintetico delle interrogazioni e interpellanze dei rispettivi proponenti e, dal componente della Giunta eventualmente designato a rispondere per competenza, il Presidente deve dare notizia all'apertura della seduta immediatamente successiva alla registrazione della ricezione presso gli Uffici Comunali.

ART. 54

CARATTERE DI URGENZA

Il Sindaco può, ove ne riconosca il carattere d'urgenza, rispondere e far rispondere anche immediatamente alle interrogazioni che siano presentate nel corso della sessione consiliare.

Egli può anche consentire lo svolgimento di una interpellanza nella adunata successiva a quella della sua presentazione, quando la presentazione medesima si verifichi durante il corso di una sessione consiliare.

ART. 55

INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto.

Alle interrogazioni il Sindaco o l'Assessore suo delegato risponde verbalmente salvo che l'interrogante richieda risposta scritta.

Alle risposte del Sindaco o dell'Assessore l'interrogante può replicare, per non più di 5 minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Alle interrogazioni deve essere data risposta non oltre 30 giorni la data della loro presentazione.

25-11-85



ART. 56
INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

Le interpellanze vengono trattate in Consiglio Comunale.

Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di 15 minuti.

Dopo le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore delegato l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di 10 minuti.

Ove il Sindaco ritiene che la richiesta proposta come interpellanza abbia carattere di interrogazione, decide che al suo svolgimento si applichi il disposto del precedente articolo.

ART. 57
MOZIONI

La mozione è una iniziativa intesa a promuovere un pronunciamento del Consiglio Comunale su questioni che implicano giudizi o provvedimenti rientranti tra i suoi compiti istituzionali.

Essa compete a ciascun Consigliere Comunale.

Le mozioni vengono svolte da uno dei presentatori.

Sulle mozioni possono iscriversi a parlare più Consiglieri.

Per l'esposizione della mozione è assegnato ai firmatari un termine complessivo di 15 minuti.

A tutti gli altri Consiglieri iscritti a parlare un termine non superiore a 5 minuti per ciascuno.

Dopo le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore delegato o del Presidente del Consiglio il primo firmatario ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

ART. 58
PRESENTAZIONI ORDINI DEL GIORNO

Gli ordini del giorno motivati e gli eventuali emendamenti debbono essere redatti per iscritto e firmati, deposti sul banco del Presidente, affinché egli possa darne lettura al Consiglio Comunale e sono illustrati dai loro presentatori.

ART. 59
RITIRO PROPOSTE ED EMENDAMENTI

Il presentatore di una proposta, di un emendamento o di emendamenti agli emendamenti può sempre ritirarli prima della votazione, ma se altro Consigliere li riprende a nome proprio, la discussione continua con l'ordine iniziato e la votazione.

La proposta e gli emendamenti o gli emendamenti agli emendamenti che siano stati respinti non possono nelle stesse condizioni, essere ripresi o riproposti durante la sessione, sia essa ordinaria o straordinaria.

In occasione della discussione di uno o più emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva.

Il Presidente della seduta può proporre, prima della votazione degli emendamenti presentati, emendamenti sostitutivi di quelli proposti e il loro esame è pregiudiziale e, in caso di approvazione, preclusivo rispetto ai testi da sostituire.

Gli emendamenti ad iniziativa del Presidente della seduta possono essere proposti alla fine della discussione generale, ma in ogni caso, prima delle dichiarazioni di voto.

La stessa procedura va adottata per l'esame degli Ordini del Giorno.

ART. 60
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando nessuno chiede la parola sull'oggetto in deliberazione, e quando sia esaurito il numero di quelli che l'hanno domandata, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.

ART. 61

VOTAZIONE

La deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni, per le quali è richiesta dalla legge una maggioranza speciale, si intendono respinte se non abbiano ottenuto tale maggioranza, anche quando riportino un numero di voti eguale o superiore alla metà più uno dei presenti.

Le schede bianche e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 62

PARITA' DI VOTI

Se una proposta riporta un egual numero di voti favorevoli e contrari essa si ritiene non approvata.

In nessun caso può procedersi al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 63

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

All'atto della indizione di una votazione, il Presidente nomina, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori (garantendo la presenza della minoranza) i quali, salvo diversa successiva determinazione assolvono le predette funzioni per tutte le altre votazioni che dovessero aver luogo nell'ulteriore corso della seduta.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio Comunale, se pronunciate, non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto stenografico.

ART. 64

ORDINE DELLE VOTAZIONI

La votazione è fatta sopra ogni singola questione e, se questa è articolata, sopra ogni articolo di essa.

Hanno la precedenza sulle singole questioni principali:

- a) la questione preliminare, cioè se vi sia luogo a deliberare o non; **ART. 47**
- b) la questione sospensiva, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo **ART. 47** indeterminato;
- c) i sottoemendamenti i quali sono messi ai voti prima degli emendamenti;
- d) gli emendamenti e gli Ordini del Giorno.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e i sottoemendamenti devono essere presentati per iscritto alla Presidenza, prima della chiusura della discussione generale sull'argomento cui si riferiscono.

I sottoemendamenti e gli emendamenti sono messi in votazione nell'ordine: prima i soppressivi, poi i modificativi e, in ultimo gli aggiuntivi.

Hanno la precedenza nella votazione gli emendamenti e gli ordini del giorno più lontani dalla proposta.

A richiesta di un Consigliere, è sempre ammessa la votazione per parti separate degli emendamenti e degli ordini del giorno.

ART. 65

MODALITA' DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avvengono con voto palese o a scrutinio segreto.

La votazione palese ha luogo per alzata e seduta, per alzata di mano o per appello nominale.

Nella votazione per alzata e seduta deve sempre essere fatta la controprova per meglio determinare l'esito della votazione stessa.

Se l'esito della votazione rimane dubbio, si procede per appello nominale.

La votazione a scrutinio segreto ha luogo mediante scheda.

Il Presidente provvede a garantire la effettiva libertà e segretezza del voto.

ART. 66

RICHIESTA APPELLO NOMINALE

La votazione per appello nominale ha luogo soltanto quando sia disposta dal Presidente ovvero sia richiesta da un Capo Gruppo o almeno tre Consiglieri.

ART. 67
SCRUTINIO

Terminate le votazioni e fatto lo spoglio delle schede, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

Tutte le schede debbono essere distrutte subito dopo la seduta a cura del Segretario, salvo che non vi siano contestazioni, in tal caso tutte le schede debbono essere conservate in archivio, siglate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, fino alla definitiva decisione tutoria o fino all'esito di eventuale ricorso o alla scadenza dei termini di proponibilità del ricorso stesso.

Le schede dichiarate nulle, siglate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, sono analogamente conservate in archivio fino alla definitiva decisione dell'autorità tutoria o fino all'esito di eventuale ricorso o alla scadenza dei termini di proponibilità del ricorso stesso.

CAPO V - DEL VERBALE E DEI RESOCONTI

ART. 68
STESURA VERBALE

Il processo verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale è steso dal Segretario, anche sulla base dei resoconti sommari, (si richiama l'articolo 9).

ART. 69
CONTENUTO DEL VERBALE

Il verbale deve indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

Deve, inoltre, contenere l'indicazione se trattasi di sessione ordinaria o straordinaria, di seduta pubblica o segreta e dovrà riportare i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione per singoli oggetti e quello degli astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone deve risultare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni concernono questioni o valutazioni di persone, dal verbale deve risultare che si è deliberato in seduta segreta.

E' fatto divieto di riportare nel verbale qualunque formulazione di frasi ingiuriose e di espressioni sconvenienti.

ART. 70
RESOCONTO STENOGRAFICO

Come allegato verbale potrà essere redatto un resoconto stenografico delle discussioni del Consiglio Comunale, vistato dallo stenografo.

ART. 71
DICHIARAZIONE A VERBALE

Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si facciano risultare il Suo voto ed i motivi del medesimo e di chiedere le opportune rettificazioni.

Sorgendo contestazioni, spetta al Consiglio Comunale deliberare sulla formula delle rettifiche, con votazione palese.

ART. 72
VERBALE SEDUTE SEGRETE

I processi verbali delle sedute segrete debbono essere compilati in modo da esprimere in forma concisa quanto venne discusso e deliberato omettendo qualsiasi indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti

95.11.14




COMUNE DI PAVIA

ART. 73

PROV. LETTURA VERBALE

Il verbale di una adunanza è letto nella successiva adunanza e, qualora non sorgano contestazioni, si intende approvato tacitamente e viene sottoscritto dal Presidente, dal Consigliere Amministratore tra i presenti e dal Segretario.

Quando siano state adottate deliberazioni con esecuzione immediata o quando particolari motivi lo consiglino il verbale può essere approvato alla fine della stessa adunanza.

ART. 74

MANCATA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSILIARI

Il Consigliere Comunale deve giustificare la propria assenza per iscritto o per telegramma o per giustificazione verbale di altro consigliere.

Il Consigliere Comunale che si assenta ingiustificatamente per tre sedute ordinarie e consecutive del Consiglio Comunale decade dalla carica di Consigliere.

ART. 75

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'organo tutore. Esso è sottoposto a duplice pubblicazione all'atto pretorio dopo la adozione della delibera e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

25-11-85
[Signature]

...salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 10, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
COMUNE DI LIPARI
ALDO HERDIAESSINA

Il Segretario Comunale

l.to **G. FANULARO**

PER COPIA CONFORME
16 DIC 1994

Il Consigliere Anziano



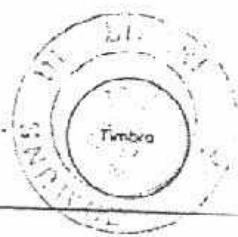
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
(Sig. M. Fanularo)

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **18 DIC 1994** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n. **127** in data **19 DIC 1994** è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- ☒ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
- ☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li **19 DIC 1994**



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - ☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]